

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5925/2538

บริษัท ปฐมทรัพย์ลิสซิง จำกัด กับพวก

โจทก์

บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 374, มาตรา 879 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177, มาตรา 183

แม้โจทก์ที่ 2 จะมิใช่ผู้รับประกันnehmerตามกฎหมายประกันภัยแต่โจทก์ที่ 2 เป็นผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นคู่สัญญากับจำเลยผู้รับประกันภัยโดยตรง และเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 เมื่อมีข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิกันขึ้นตามสัญญาประกันภัย โจทก์ที่ 2 ในฐานะคู่สัญญาย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ จำเลยให้การรับว่าได้ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์กับโจทก์ที่ 2 โดยมีโจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยจริง เช่นนี้สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยจึงเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เมื่อรถยนต์ที่โจทก์ที่ 2 เอาประกันภัยไว้แก่จำเลยสูญหายไปเพราะถูก ท. ยักยอกเอาไป จำเลยก็ต้องรับผิดชอบโจทก์ที่ 2 ตามสัญญาประกันภัยนั้น โจทก์ที่ 2 จึงมีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยใช้เงินตามกฎหมายประกันภัยแก่โจทก์ที่ 1 ผู้รับประกันภัยนี้ได้ แม้โจทก์ที่ 2 จะไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 1 ก็ตาม จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่า โจทก์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยมิได้ฟ้องร้องหรือติดตามเอาคืนจาก ท. กลับมาฟ้องเรียกร้องเอาจากจำเลยเป็นการกระทำไม่สุจริตเท่านั้น คำให้การของจำเลยดังกล่าวยังไม่ชัดเจนถึงขนาดว่าวินาศภัยซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะ

ความทุจริตของโจทก์ที่ 1 ผู้เอาประกันภัยอันจะเป็นเหตุให้จำเลยผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 วรรคแรก และศาลชั้นต้นก็มีได้กำหนดประเด็นข้อนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ อีกทั้งจำเลยก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านปัญหาเรื่องความไม่สุจริตของโจทก์ที่ 2 จึงไม่เป็นประเด็นพิพาทในคดี ความเสียหายหรือความสูญหายตามคำฟ้องโจทก์เกิดจากการยกยอกทรัพย์ของ ท. ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ยืมรถยนต์นั้นจากโจทก์ที่ 2 ผู้เช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ที่ 1 ท. มิใช่เป็นผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าผู้รับจำนำหรือผู้ซื้อรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งมิใช่ผู้ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า เช่าซื้อ ซื้อขาย หรือสัญญาจำนำการที่รถยนต์ซึ่งจำเลยรับประกันไว้ถูก ท. ยกยอกเอาไปจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อจำกัดความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัย หากจะตีความเจตนาของคู่สัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแล้วยังเห็นได้ชัดว่าโจทก์ที่ 2 เอาประกันภัยรถยนต์ไว้กับจำเลยตามความประสงค์ของโจทก์ที่ 1 ก็เพื่อกู้ครอบครองรถยนต์ที่โจทก์ที่ 2 เช่าซื้อมาจากโจทก์ที่ 1 ซึ่งหากเกิดความเสียหายใดแก่รถยนต์ที่โจทก์ที่ 2 เช่าซื้อมา โจทก์ทั้งสองย่อมประสงค์จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบสัญญาประกันภัย

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีแทน โจทก์ที่ 2 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7บ-1581 กรุงเทพมหานคร จากโจทก์ที่ 1 และในวันเดียวกันโจทก์ที่ 1 ได้ให้โจทก์ที่ 2 ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยทุนประกันภัย 130,000 บาท กำหนดเบี้ยประกัน 9,137 บาท ต่อปีโดยตกลงให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับประกัน ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม 2531 ซึ่งอยู่ในระหว่างอายุสัญญา นายทักษิณ รุ่งโต ได้ยืมรถยนต์คันดังกล่าวไปจากโจทก์ที่ 2 แล้วยกยอก

เอารถยนต์คันนั้นไปโจทก์ที่ 2 ได้แจ้งให้จำเลยทราบพร้อมทั้งขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย จำเลยมีหนังสือตอบปฏิเสธ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 134,062.50 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 130,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยให้การว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 1 ไม่สมบูรณ์โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 1 จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสอง เนื่องจากโจทก์ที่ 2 ได้ยินยอมส่งมอบรถยนต์ที่เอาประกันภัยให้แก่นายทักษิณซึ่งมิได้เป็นลูกจ้าง การที่นายทักษิณยกยอรถยนต์ไปอยู่นอกเหนือเงื่อนไขที่จำเลยให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 3.1 และข้อ 3.5.3 นอกจากนี้โจทก์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยมิได้ฟ้องร้องหรือติดตามเอารถยนต์คืนจากนายทักษิณกลับมาฟ้องเรียกร้องเอาจากจำเลยจึงเป็นการกระทำไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 134,062.50 บาทแก่โจทก์ที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 130,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ที่ 2 ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยจากจำเลยเพราะโจทก์ที่ 2 ไม่ใช่ผู้รับประกันภัยนั้น เห็นว่า แม้โจทก์ที่ 2 จะมิใช่ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม แต่โจทก์ที่ 2 เป็นผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นคู่สัญญากับจำเลยผู้รับ

ประกันภัยโดยตรงและเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 374 เมื่อมีข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิกันขึ้นตามสัญญาประกันภัยโจทก์ที่ 2 ในฐานะคู่สัญญาย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายต่อไปว่า เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 2 ไม่มีอำนาจฟ้องแทนโจทก์ที่ 1 แล้ว เท่ากับโจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องตามสิทธิของโจทก์ที่ 1 การที่ศาลอุทธรณ์กลับพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งดอกเบี้ยแก่โจทก์ที่ 1 จึงไม่ชอบนั้น ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยให้การรับว่าได้ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์กับโจทก์ที่ 2 โดยมีโจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับประกันจริงเช่นนี้สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยจึงเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเมื่อรถยนต์ที่โจทก์ที่ 2 เอาประกันภัยไว้แก่จำเลยสูญหายไปเพราะถูกนายทักษิณ ยักยกเอาไปจำเลยก็ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 ตามสัญญาประกันภัยนั้นโจทก์ที่ 2 จึงมีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยแก่โจทก์ที่ 1 ผู้รับประกันภัยได้ แม้โจทก์ที่ 2 จะไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 1 ก็ตาม ดังนั้น ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่จำเลยที่ 1 ได้ด้วย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายข้อต่อมาว่า โจทก์ที่ 2 ไม่สุจริตเพราะมีพฤติการณ์ร่วมกับนายทักษิณกระทำการยักยกเอารถยนต์ที่ประกันภัยไปเสียเองและอ้างว่าปัญหาข้อนี้จำเลยอุทธรณ์โดยชี้ให้เห็นถึงความไม่สุจริตของโจทก์ที่ 2 ไม่ได้กล่าวอ้างเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการไม่ชำระค่าสินไหมทดแทน เพราะจำเลยย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าตามกรมธรรม์มิได้มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ผู้เอาประกันติดตามทรัพย์

คืนก่อนจึงจะขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าตามสัญญาประกันภัยไม่ได้ระบุให้โจทก์ที่ 2 มีหน้าที่ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า จำเลยให้การต่อสู้เกี่ยวกับปัญหานี้เพียงว่า โจทก์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยมิได้ฟ้องร้องหรือติดตามเอาคืนจากนายทักษิณกลับมาฟ้องเรียกร้องเอาจากจำเลยเป็นการกระทำไม่สุจริตเท่านั้น คำให้การของจำเลยดังกล่าวยังไม่ชัดเจนถึงขนาดว่าวินาศภัยซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของโจทก์ที่ 1 ผู้เอาประกันภัย อันจะเป็นเหตุให้จำเลยผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 วรรคแรกและศาลชั้นต้นก็มิได้กำหนดประเด็นข้อนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ อีกทั้งจำเลยก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน ปัญหาเรื่องความไม่สุจริตของโจทก์ที่ 2 จึงไม่เป็นประเด็นพิพาทในคดีนี้แต่อย่างใด ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องความไม่สุจริตของโจทก์ที่ 2 จึงถูกต้องแล้วฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายมีใจความว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ เพราะกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.5ข้อ 3.7.7 ระบุว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์โดยบุคคลที่ได้รับมอบหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่กระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า กรณีนี้ไม่มีระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ได้พิจารณาถึงเจตนาของคู่สัญญาแต่อย่างใดจึงไม่ชอบ ขอศาลฎีกาพิจารณาตามหลักเจตนามากกว่าตามลายลักษณ์อักษรนั้น เห็นว่า ความเสียหายหรือความสูญหายตามคำฟ้องโจทก์เกิดจากการยักยอกทรัพย์ของนายทักษิณซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ยืมรถยนต์นั้นจากโจทก์ที่ 2 ผู้เช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ที่ 1 นายทักษิณมิใช่เป็นผู้เช่าซื้อ ผู้เช่า ผู้รับจำนำหรือผู้ซื้อรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งมิใช่ผู้ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า เช่าซื้อ ซื้อขายหรือสัญญาจำนำเลย การที่รถยนต์ซึ่งจำเลยรับประกันภัยไว้ถูกนายทักษิณยักยอกเอาไปจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อ

จำกัดความรับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัยเอกสารหมายเลข 5 ข้อ 3.7.7 ตามที่จำเลยยกขึ้นกล่าวอ้างในฎีกาจำเลยแต่อย่างใดหากจะตีความเจตนาของคู่สัญญาตามกฎหมายประกันภัยดังกล่าวแล้วยังเห็นได้ชัดว่าโจทก์ที่ 2 เอาประกันภัยรถยนต์ไว้กับจำเลยตามความประสงค์ของโจทก์ที่ 1 ก็เพื่อคุ้มครองรถยนต์ที่โจทก์ที่ 2 เข้าซื้อมาจากโจทก์ที่ 1 ซึ่งหากเกิดความเสียหายใดแก่รถยนต์ที่โจทก์ที่ 2 เข้าซื้อ มา โจทก์ทั้งสองย่อมประสงค์จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า กรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยถูกนายทักษิณยกออกไปไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นความรับผิดชอบและการยกเว้นภัยตามกฎหมายประกันภัยเอกสารหมายเลข 5 ข้อ 3.7.7 และตารางกรมธรรม์เอกสารหมายเลข 6 แผ่นที่ 3 จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยนั้นชอบแล้วฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-นิเวศน์ คำผอง-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ